

주 의 요 구

1. 제 목 : 변상금 사전통지 후 부과고지 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부 등 11개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 국유일반재산에 대한 관리·처분에 관한 사무를 위탁 받아 관리하고 있으며 수탁된 국유재산 중 정당한 대부계약 없이 사용 중인 무단점유자에 대하여 변상금 사전통지를 발송하고, 무단점유자가 이의신청서 제출 등 별다른 조치를 하지 않은 경우에는 변상금을 확정 부과하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조 및 제41조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하여야 한다고 되어 있고

변상금 사전통지 후 이의제기가 없는 경우에는 지체 없이 변상금을 부과고지 하도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 변상금 사전통지한 건은 [표 22]와 같이 총 26,598건으로

대전충남지역본부 소관 '□□□도 ○○시 ◆◆면 ○○리 △△△△' (답, 867.1㎡) 소재 국유재산은 201×. 2. 27. 무단점유자 ◇◇◇에게 '변상금 사전통지 및 대부계약체결 안내'를 발송하였고, 이의제기 등 특이사항이 없는데도 변상금 부과지를 하지 않고 있다가 211일이 지난 같은 해 10. 16. 에서야 변상금 부과지를 하는 등

서울동부지역본부 등 11개 지역본부에서 감사대상기간 동안 변상금 사전통지한 국유재산 1,345건에 대하여 변상금을 14영업일이 지난 후 부과지한 것으로 확인되었다

[표 22] 변상금 사전통지 후 부과지 지연 현황

(단위 : 건, %)

지역본부	기한 도래 건수 (A)	지연건수 (B)	비율 (C=B/A)
------	--------------	----------	------------

“기재생략”

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 11개 지역본부장은 감사결과에 이견을 제시하지 않았고, 일부 지역본부에서는 통합보고서로 변상금 부과지 여부를 점검·관리하였는데도 감사자료에는 변상금 부과지

누락 건이 다수 발생하였다는 의견을 제시하였으나

감사자료는 통합보고서(BI)상 점검한 재산을 포함하여 사전통지 일련번호 등 추가조건을 부여하여 확인한 결과 처리기한이 도과한 이후에 처리종결된 건은 통합보고서(BI)에 표시되지 않고 있는 상황이었음을 설명하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부본부장 등 11개 지역본부장*은 변상금 사전통지 후 이의신청 등이 없는 국유재산에 대하여 지체 없이 변상금 확정부과 고지를 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

* 대상부점 : 서울동부지역본부, 서울서부지역본부, 부산지역본부, 경기지역본부, 광주전남지역본부, 대전충남지역본부, 대구경북지역본부, 인천지역본부, 전북지역본부, 경남지역본부, 강원지역본부